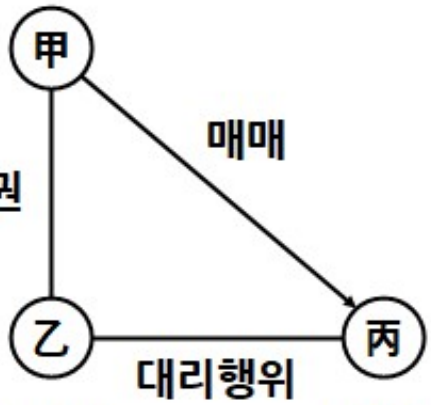


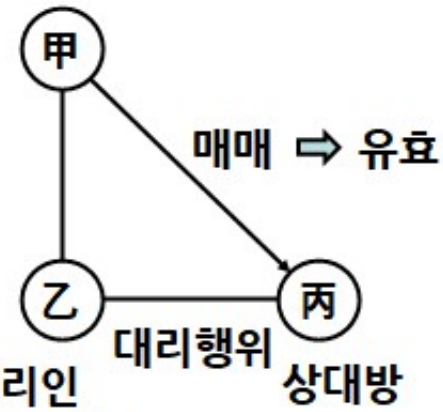
의사결정 X 본인



의사결정 O 대리인 상대방 의사결정 O

유권대리

본인

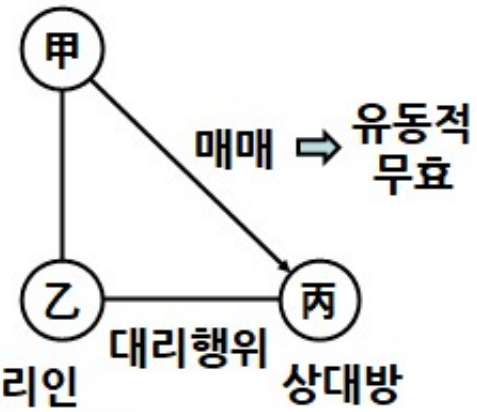


대리인
대리권 O

상대방

무권대리

본인

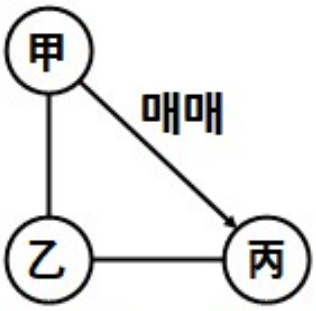


대리인
대리권 X

상대방

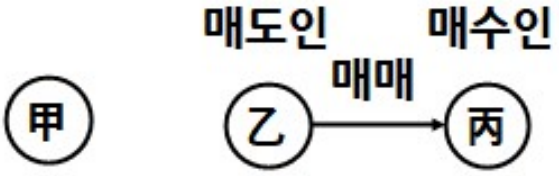
현명 한 경우

매도인
본인



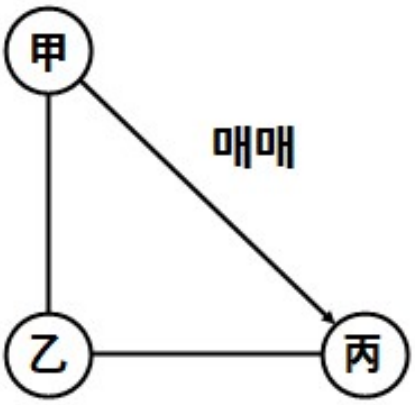
대리인 상대방
매수인

현명 안 한 경우



본인 대리인 상대방

의사결정 X
본인



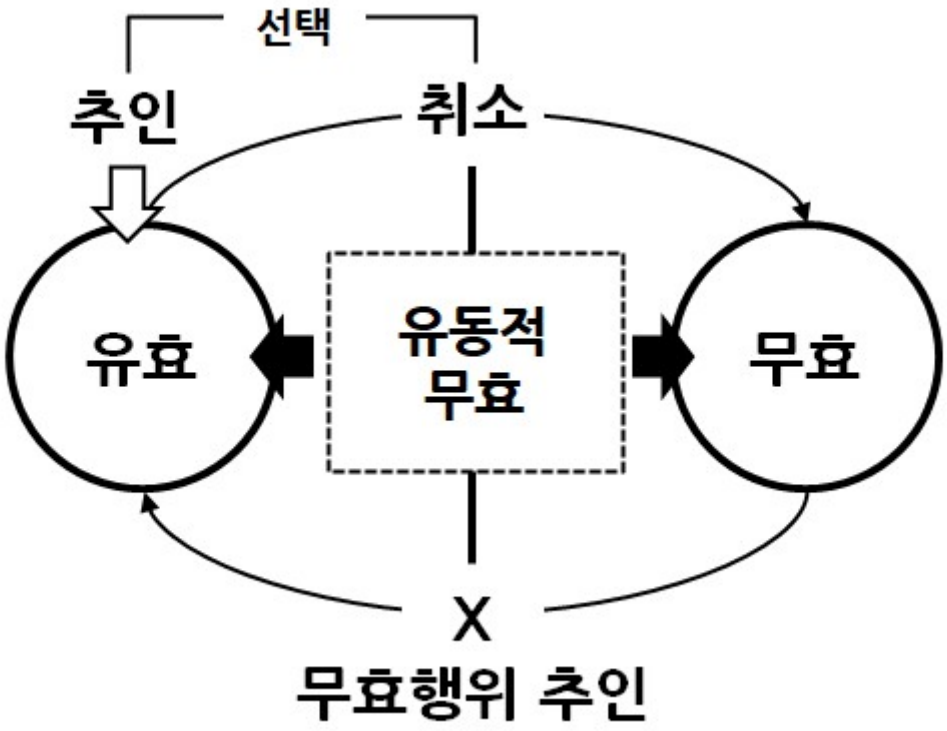
대리인 상대방
의사결정 O 의사결정 O

丙이 甲을 기망 ➡ 취소권 X

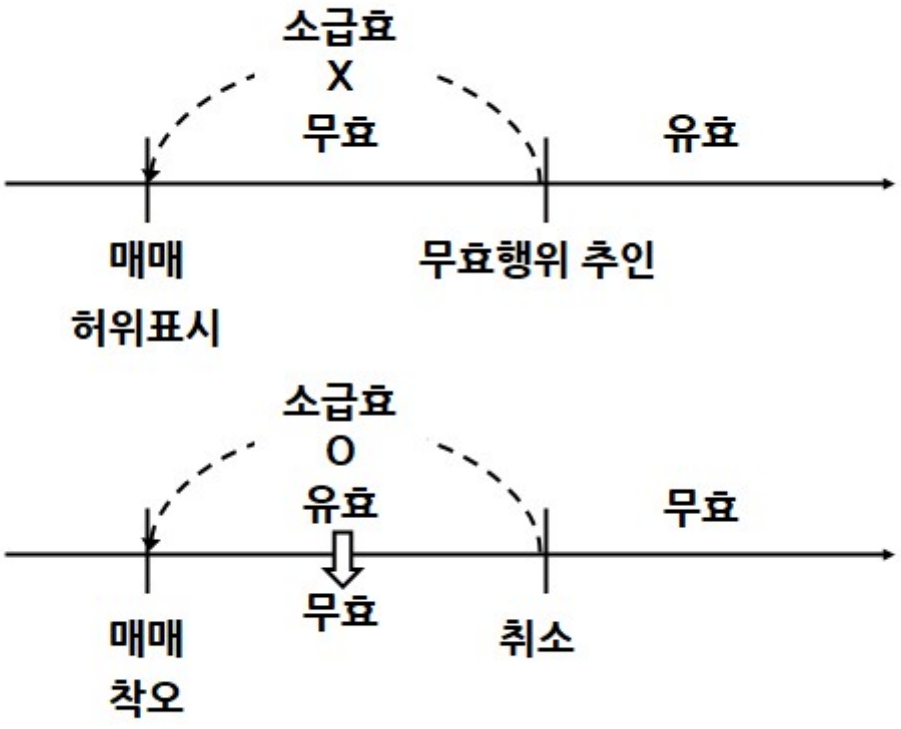
丙이 乙을 기망 ➡ 취소권 O

甲이 丙을 기망 ➡ 취소권 O

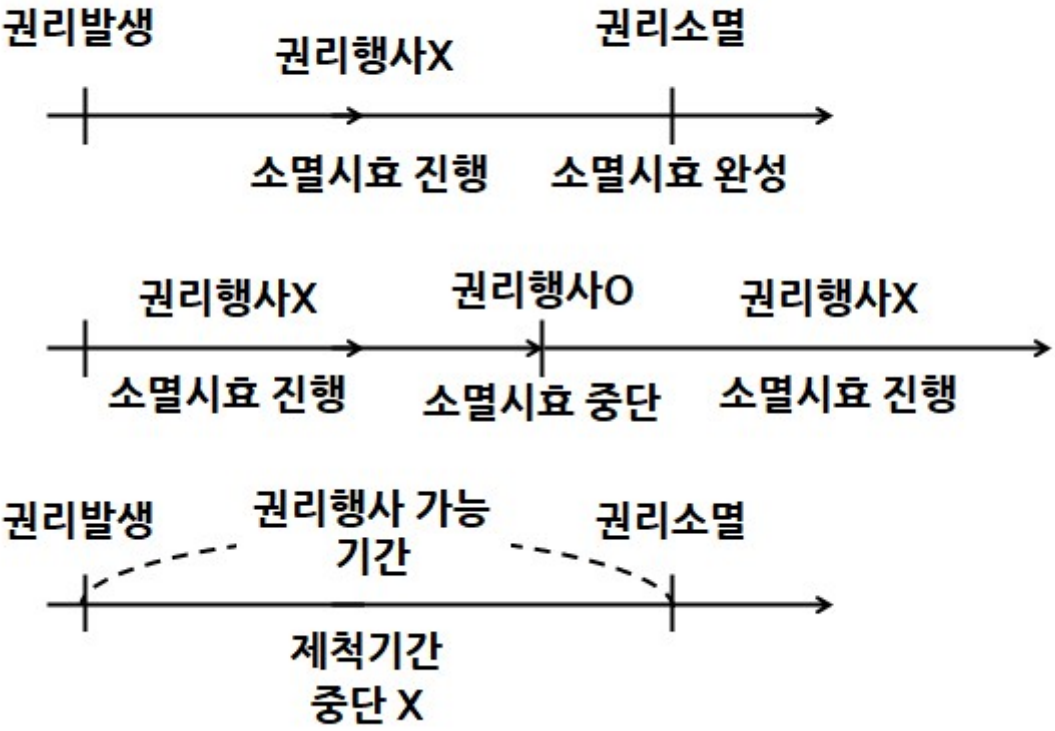
乙이 丙을 기망 ➡ 취소권 O

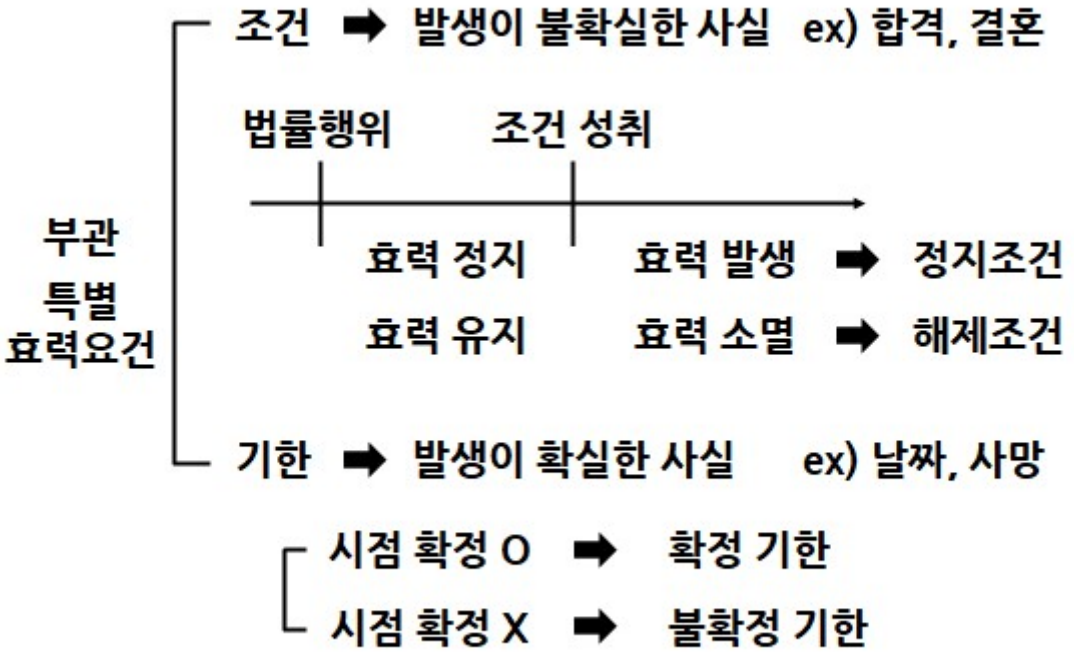

선택
추인
취소
유효
유동적
무효
무효
X
무효행위 추인

소급효


소급효
X
무효
유효
매매
허위표시
무효행위 추인
소급효
O
유효
무효
무효
매매
착오
취소

소멸시효와 제척기간

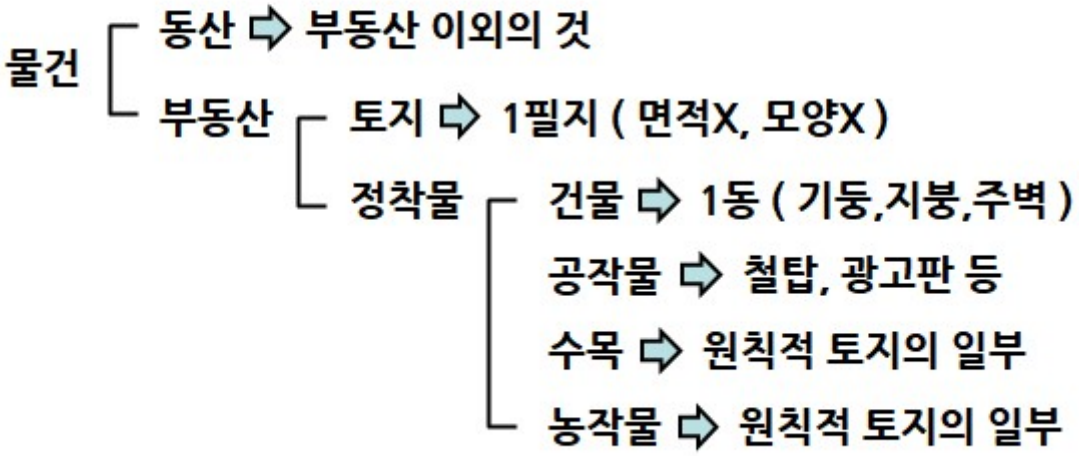

권리발생
권리행사X
권리소멸
소멸시효 진행
소멸시효 완성
권리행사X
권리행사O
권리행사X
소멸시효 진행
소멸시효 중단
소멸시효 진행
권리발생
권리행사 가능 기간
권리소멸
제척기간
중단 X

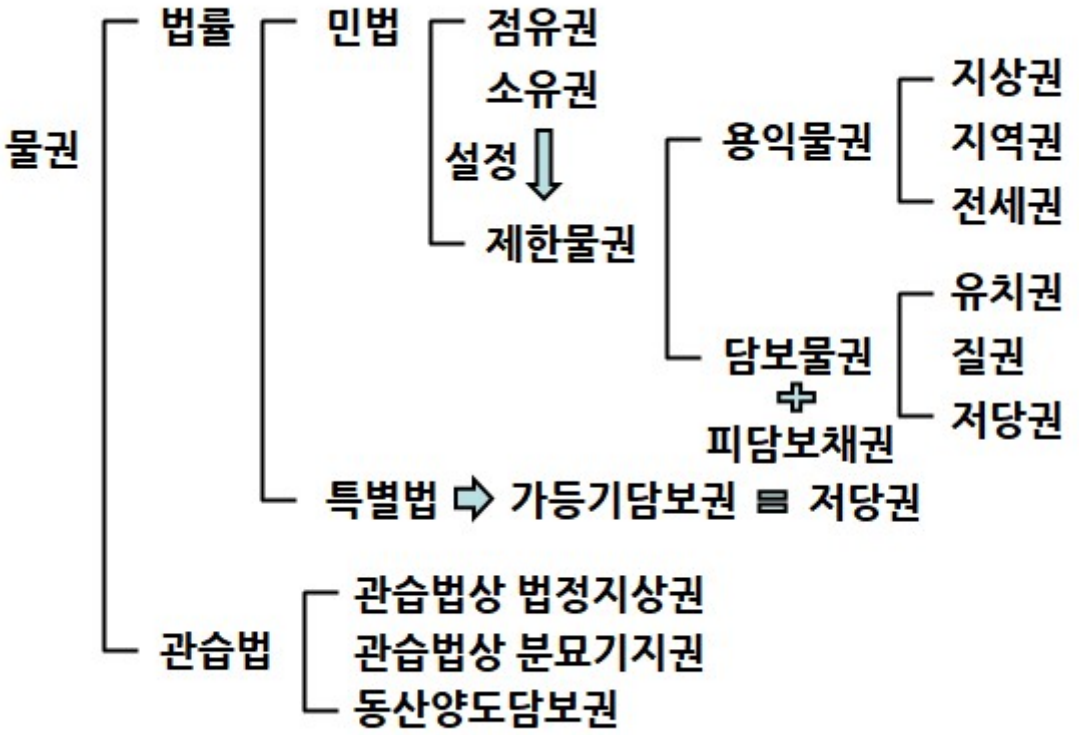

부관
특별
효력요건
조건 ➡ 발생이 불확실한 사실 ex) 합격, 결혼
법률행위
조건 성취
효력 정지
효력 발생 ➡ 정지조건
효력 유지
효력 소멸 ➡ 해제조건
기한 ➡ 발생이 확실한 사실 ex) 날짜, 사망
시점 확정 O ➡ 확정 기한
시점 확정 X ➡ 불확정 기한

민법 제99조 [부동산, 동산]

① 토지 및 그 정착물은 부동산이다.

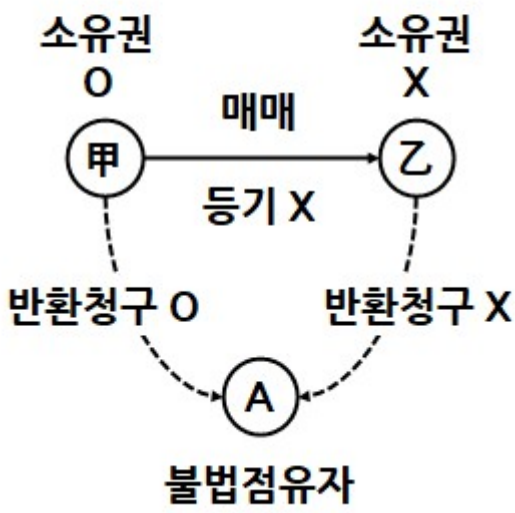
② 부동산 이외의 물건은 동산이다.

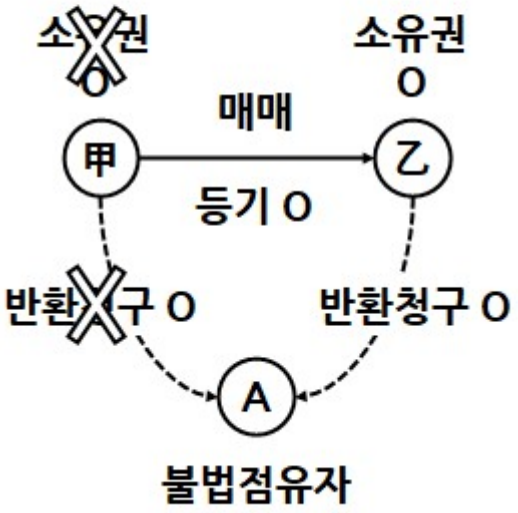




민법 제213조 [소유물반환청구권]

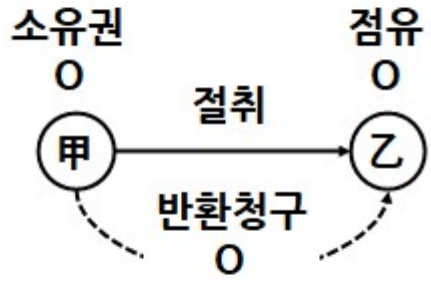
소유자는 그 소유에 속한 물건을 점유한 자에 대하여 반환을 청구할 수 있다. ~

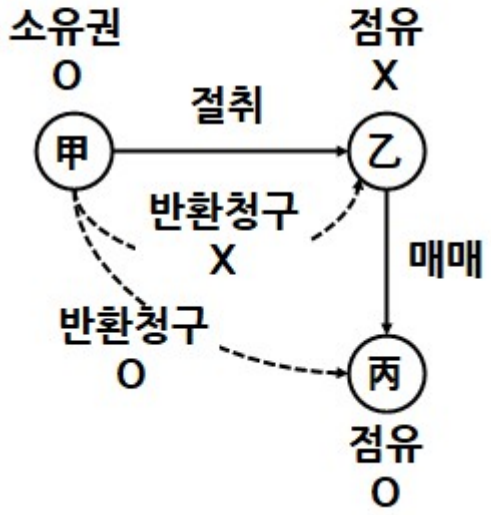


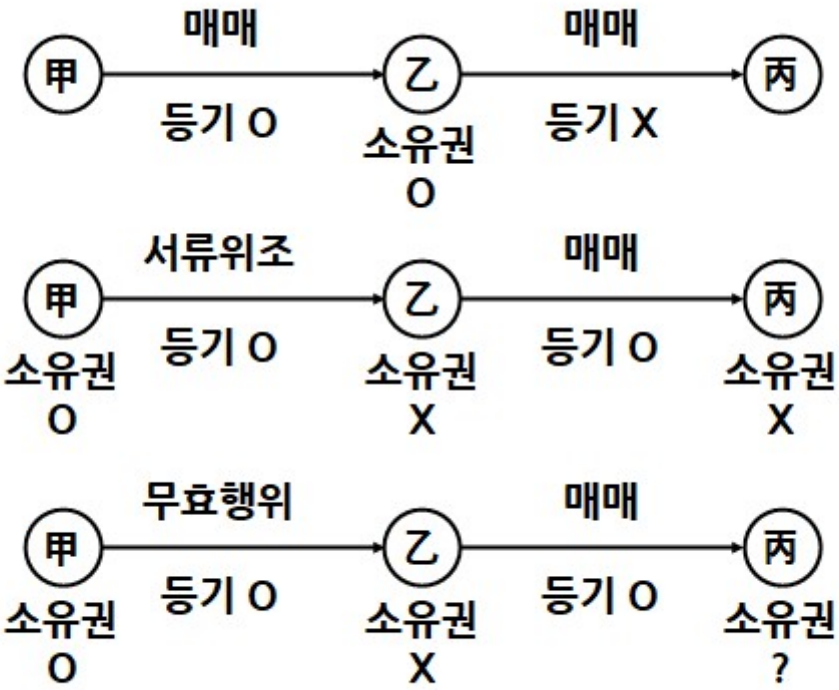


민법 제213조 [소유물반환청구권]

소유자는 그 소유에 속한 물건을 점유한 자에 대하여 반환을 청구할 수 있다. ~







- 부동산 물권변동
  - 법률행위에 의한 물권 변동
    - 원칙 : 등기 필요
    - 예외 : 등기 불필요 ex) 해제, 취소
  - 법률규정에 의한 물권 변동
    - 원칙 : 등기 불필요
    - 예외 : 등기 필요 ex) 점유취득시효
- 동산 물권변동
  - 권리자로부터의 취득 ⇨ 인도 필요
  - 무권리자로부터의 취득 ex) 선의취득

[표제부] (건물의 표시)				
표시 번호	접수	소재지번 및 건물번호	건물 내역	등기원인 및 기타 사항
1	0000	0000	목조 슬라브지붕 1층 200㎡	도면편철장 제0책

[갑 구] (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타 사항
1	소유권 보존	1977	신축	소유자 甲
2	소유권 이전	1996	매매	소유자 乙

[을 구] (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타 사항
1	저당권 설정	2002	설정계약	저당권자 국민은행 채권액 1억원, 채무자 丙

말소등기 및 말소 회복등기

[갑 구] (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타 사항
1	소유권 보존	1974	신축	소유자 甲
~~2~~	~~소유권 이전~~	~~2010~~	~~증여~~	~~소유자 乙~~
3	2번등기 말소	2012	판결	
4	2번등기 회복	2013	판결	
2	소유권 이전	2010	증여	소유자 乙

대위말소 후 이전등기

[갑 구] (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타 사항
1	소유권 보존	1994	신축	소유자 甲
~~2~~	~~소유권 이전~~	~~1996~~	~~매매~~	~~소유자 丙~~
3	2번등기 말소	1999	판결	
4	소유권 이전	2002	매매	소유자 乙